빈출 지문 익힘장

1. 매매 일반

① 매매의 일방예약의 경우, 예약완결권자가 예약완결권을 행사하면 상대방의 승낙이 (있어야 / **없어도**) 매매 계약이 성립된다.

② 예약완결권의 행사기간을 (정한 / **정하지 않은**) 경우, 예약완결권은 예약이 성립한 날로부터 10년의 제척기간 내에 행사하여야 한다.

③ 매매 목적물 인도 전에 매수인이 대금을 완납하였다면 과실은 (매도인 / **매수인**)에게 귀속되어야 한다.

④ 매매 계약에 관한 비용은 원칙적으로 (매도인 / 매수인 / **균분하여**) 부담한다.

2. 매도인의 담보책임

① 전부타인권리 매매의 경우 매도인이 계약을 이행하지 못하는 경우, 악의의 매수인은 (**계약을 해제** / 손해배상을 청구) 할 수 있다.

② 일부타인권리 매매의 경우 매도인이 계약을 이행하지 못하는 경우, 악의의 매수인은 (계약을 해제 / 손해배상을 청구 / **대금의 감액을 청구**) 할 수 있다.

③ 매매 목적물에 설정되어 있던 저당권이 실행됨으로 인하여 소유권을 취득할 수 없게 된 매수인은 (**선의 / 악의**) 인 경우에 계약을 해제하고 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 법률상 제한으로 인하여 매매 목적 토지에 건물을 지을 수 없다면 이는 (권리 / **물건**)의 하자에 해당한다.

⑤ 경매 목적물에 (권리 / **물건**)의 하자가 있더라도 이를 이유로 담보책임이 인정되지 않는다.

3. 임대차 일반

① 임대차 계약 기간은 (20년을 넘지 못한다. / **영구무한으로 할 수 있다.**)

② 임대차 목적물에 대한 수선 의무는 원칙적으로 (**임대인** / 임차인) 이 부담한다.

③ 임차인은 (**필요비상환청구권** / 유익비상환청구권)은 지출 즉시 행사할 수 있다.

4. 지상물매수청구권

① 임차인의 (**지상물매수청구권** / 비용상환청구권)에 관한 규정은 성질상 강행규정이므로 특약으로 포기할 수 없다.

② 존속기간의 약정이 없는 토지 임대차의 경우, 임대인의 해지통고로 임대차가 종료되면 임차인은 (갱신청구를 한 후에 한하여 / **갱신청구 없이**) 지상물매수청구권을 행사할 수 있다.

③ 2기 차임을 연체한 토지 임차인이 지상물매수청구권은 (허용된다. / **허용되지 않는다**.)

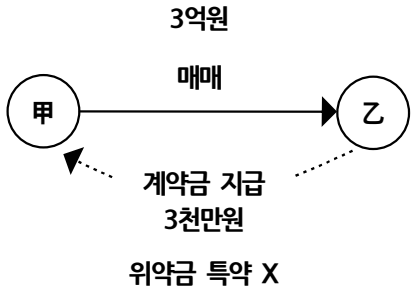
④ 임대인의 토지와 제3자의 토지에 걸쳐서 건립된 건물의 경우, 임차인은 (건물 전부 / **구분소유의 객체가 될 수 있는 부분에 한하여**) 지상물매수청구권이 허용된다.

⑤ 미등기 무허가 건물이나 임대인의 동의 없이 신축된 건물에 대한 지상물매수청구권은 (**허용된다.** / 허용되지 않는다.)

사례 익힘장

1. 계약금 사례

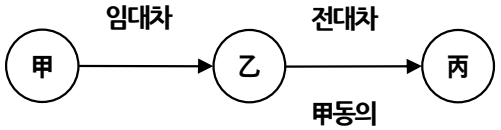
甲이 乙에게 토지거래허가구역 내에 있는 X토지를 매도하는 계약을 체결하면서 乙로부터 계약금으로 3천만원을 지급받기로 하였다. (위약금에 관한 특약은 하지 않았다.)



① 계약금은 (**해약금** / 위약금)으로 추정된다.
② 만일 약정한 계약금의 일부인 1천만원만 지급된 상태에서 甲이 乙에게 2천만원을 제공하면 계약을 해제할 수 (있다. / **없다**.)
③ 甲은 (**중도금 지급** / 매매 대금 청구 소송 제기 / 토지거래허가 처분) 이후에는 계약금에 의한 해제를 할 수 없다.
④ 甲이 계약금에 의한 해제를 하는 경우에 (**원상회복** / **손해배상청구권**)의 문제는 발생되지 않는다.
⑤ 乙의 채무불이행이 있어서 甲이 계약을 해제한 경우, 乙이 지급한 계약금은 (甲에게 귀속된다. / **乙에게 반환되어야 한다.**)

2. 전대차 사례

甲이 乙에게 X건물을 임대하는 계약을 체결하고, 계약 기간 중에 乙이 X건물을 丙에게 전대하는 계약을 체결하였다.



① 전대차 계약에 甲이 동의하지 않은 경우, (**甲은 乙과의 계약을 해지 할 수 있다.** / 乙과 丙의 전대차 계약은 효력이 없다.)
② 전대차 계약에 甲이 동의하지 않은 경우, 임대차 계약을 해지하지 않는 甲은 (**乙에게 차임의 지급을 청구할 수 있다.** / 丙에게 손해배상을 청구할 수 있다.)
③ 전대차 계약에 甲이 동의한 경우, 甲과 乙의 임대차 계약이 합의해지 되면 丙의 권리는 (소멸한다. / **소멸하지 않는다.**)
④ 전대차 계약에 甲이 동의한 경우, 甲이 乙의 2기차임 연체를 이유로 계약을 해지하려면 丙에게 그 사실을 (통지하여야 한다. / **통지하지 않아도 대항할 수 있다.**)